



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/264/2020
מס' תיק: 6/580/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

נציגות הבית המשותף ברחוב סוקולוב 3 הוד השרון
ע"י יגאל בוחניק, ליודמילה דנוביץ'
באמצעות ב"כ: עו"ד פרל אופיר
ת.ד. 6730, פתח תקווה
טל': 050-5811552 פקס: 077-2161401

התובעת: תיק מס' 6/264/2020

נגד

עזרא ליאור
באמצעות ב"כ: עו"ד יחיאל וקסלר
מצדה 7, בני ברק
טל': 050-2788113 פקס: 077-3182483

הנתבע:

עזרא ליאור
באמצעות ב"כ: עו"ד יחיאל וקסלר
מצדה 7, בני ברק
טל': 050-2788113 פקס: 077-3182483

התובע: תיק מס' 6/580/2020

נגד

נציגות הבית המשותף ברחוב סוקולוב 3 הוד השרון
ע"י יגאל בוחניק וליודמילה דנוביץ'
באמצעות ב"כ: עו"ד פרל אופיר
ת.ד. 6730, פתח תקווה
טל': 050-5811552 פקס: 077-2161401

הנתבעת:

פסק דין

1. תביעות הדדיות שהגישו נציגות בית משותף ובעלים של דירה בבית המשותף. בתביעה שהגישה נציגות הבית המשותף עתרה להורות חיוב בעלים של דירה בבית המשותף בתשלום יתרת חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/264/2020
מס' תיק: 6/580/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בתביעה שהגיש בעל הדירה עתר למתן צווי עשה כנגד נציגות הבית המשותף בעניין גביית הוצאות החזקה, לרבות אופן חישוב חלקו היחסי בהוצאות אלה וביטול פטור חלקי שניתן לחברי הנציגות מתשלום חלקם היחסי בהוצאות החזקה. עוד עתר בעל הדירה להורות כי אינו חב בתשלום חלקו היחסי בהוצאות בגין שיפוץ מעלית הבית המשותף, משאינן נמנות עם הוצאה הדרושה להחזקה תקינה של הרכוש המשותף.

רקע עובדתי וההליכים

2. עניינן של התביעות בבית משותף ברחוב סוקולוב 3 בהוד השרון, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 470 בגוש 6412 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 6 קומות וכולל 13 דירות. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם, אשר נרשם ביום 23.3.1993 (להלן - "התקנון המוסכם").
3. התובעת בתביעה שמספרה 6/264/2020 והנתבעת בתביעה שמספרה 6/580/2020 היא נציגות הבית המשותף (להלן - "הנציגות"). הנתבע בתביעה שמספרה 6/264/2020 והתובע בתביעה שמספרה 6/580/2020, ליאור עזרא, הוא בעלים של דירה בבית המשותף הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 9 (להלן - "עזרא").
4. הנציגות עתרה בכתב התביעה להורות חיוב עזרא בתשלום סך של 4,045 ש"ח, יתרת חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (להלן - "הוצאות החזקה") מחודש ינואר 2019 ועד לחודש מאי 2020, הוצאות שוטפות והוצאות בגין גביה מיוחדת, משלא שילם חלקו בהוצאות אלה. כנטען, חרף פניות רבות לעזרא, לרבות מכתב התראה טרם נקיטת הליכים משפטיים, להסדיר תשלום חלקו בהוצאות החזקה כפי חובתו על פי דין, ממאן עזרא לעשות כן ובאין מנוס הוגשה התביעה דנן.
5. ברקע הדברים, פסק דין שניתן על ידי ביום 2.6.2019, בהסכמת הצדדים, בתביעה שהגישה הנציגות נגד הוריו של עזרא ועזרא (תביעה שמספרה 6/570/2018).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/264/2020
מס' תיק: 6/580/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במסגרתו, הורתי חיוב הוריו של עזרא, הבעלים הקודמים של הדירה בבית המשותף, בתשלום חלקם בהוצאות החזקה תקינה בסך של 3,400 ש"ח, משלא שילמו חלקם בהוצאות אלה לתקופה שמחודש מאי 2017 ועד לחודש ספטמבר 2018. עוד בהתאם לפסק הדין, חיוב עזרא בתשלום חלקו בהוצאות החזקה מחודש אוקטובר 2018 ואילך, כפי חובתו על פי דין.

6. עזרא עתר בכתב תביעתו למתן צווי עשה המורים לנציגות לגבות הוצאות החזקה מכלל בעלי הדירות בבית המשותף באופן דיפרנציאלי; לשכור שירותיו של מודד לבצע מדידה של כל הדירות בבית המשותף לצורך חישוב חלקן בהוצאות החזקה; לגבות חלקן של ארבע החנויות באגף המסחרי בהתאם לתקנון המוסכם החל משנת 2018; לחדול ממתן פטור חלקי לחברי הנציגות מתשלום חלקם בהוצאות החזקה; לחדול מהדרישה לחייב כל בעלי הדירות בתשלום הוצאות בגין "שדרוג" מעלית הבית המשותף; וכן להעמיד לעיונו דוח הכנסות והוצאות ותדפיס תנועות חשבון הבנק שבו מנוהלת קופת הבית המשותף.

7. בהחלטה מיום 15.10.2020 הורתי איחוד הדיון בתביעות.

8. ביום 2.12.2020 התקיים לפניי דיון לבירור התביעות. לאחר ששמעתי טענות הצדדים בהתייחס לסעדים המבוקשים, הגיעו הצדדים, במעמד הדיון, להסכמה דיונית לפיה ההכרעה בתביעות תהא על סמך מלוא טענות הצדדים וכתבי טענותיהם ובכפוף להגשת סיכומים בכתב.

9. הצדדים הגישו כתבי סיכומים. אביא להלן עיקרי טענותיהם.

עיקרי טענות הצדדים

10. בהתייחס לתביעה הכספית שהגישה הנציגות נגד עזרא, טענה הנציגות כי כנטען בדיון, לאחר הגשת התביעה סילק עזרא חלק מהחוב הרובץ לפתחו, כך שגובהו עומד על סך של 1,590 ש"ח נכון למועד הגשת התביעה. עוד עתרה הנציגות להורות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/264/2020
מס' תיק: 6/580/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חיוב עזרא לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה מחודש יוני ועד לחודש דצמבר 2020 בסך של 1,463 ש"ח (209 ש"ח במכפלה של 7 חודשים).

מנגד, טען עזרא כי הוא שילם מלוא חלקו בהוצאות ההחזקה, עובר להגשתה, לרבות עבור המחצית השניה של שנת 2020, כפי תחשיב שביצע לעניין חלקו בהוצאות ההחזקה השוטפות (144.66 ש"ח לחודש). לדידו, הנציגות לא ידעה לפרט באופן מלא וכנדרש סכום החוב הנטען, בכלל זאת טענה לחוב משנת 2018 עובר להעברת הבעלות בדירה על שמו, תוך עריכת "חישובים לקויים", כך לשון כתב הסיכומים.

11. בהתייחס לתביעה שהגיש עזרא נגד הנציגות, טען עזרא כי חמש דירות בבית המשותף הורחבו וכי על הנציגות לגבות חלקן היחסי של כל הדירות בבית המשותף בהוצאות ההחזקה בהתאם לשיעור מתוקן, התואם שטחן בפועל של הדירות ותוך חיוב הנציגות בביצוע מדידה של כלל הדירות בבית על ידי מודד. עוד כנטען, יש לדחות טענת הנציגות להסכמה שבאה בין בעלי הדירות לעניין פטור החנויות בבית המשותף מתשלום חלקן בהוצאות ההחזקה, משלא הוצגה הסכמה כזו ומשזו סותרת הוראות התקנון המוסכם החל על הבית המשותף. בנוסף, טען עזרא לאי סדרים בהתנהלות הנציגות ולסתירות מהותיות כעולה מ"דפי פירוט ועד הבית" שצורפו לכתב התביעה. אשר לפטור החלקי שניתן לחברי הנציגות בשיעור של 30% מגובה חלקם היחסי בהוצאות ההחזקה מחודש ינואר 2019 ואילך, טען עזרא כי הדבר מנוגד לתקנון המוסכם החל על הבית המשותף. בתוך כך, מוטלת על יתר בעלי הדירות בבית המשותף הוצאה מוגברת הנובעת מפטור חלקי זה, בניגוד לדין. עזרא הוסיף ועתר להורות כי הוצאות בגין שיפוץ מעלית הבית המשותף אינן בגדר הוצאה הדרושה להחזקה תקינה של הרכוש המשותף, משהמעלית פעילה ובטיחותית. המדובר בשדרוג הרכוש המשותף אשר עזרא אינו חב בתשלום כלשהו בגינו. בכתב הסיכומים זנח עזרא הסעד למתן צו עשה המורה לנציגות להעמיד לעיונו דוח הכנסות והוצאות וכן תדפיס תנועות חשבון הבנק שבו מנוהלת קופת הבית המשותף. זאת, משמסמכים כאמור הועברו לעזרא במהלך בירור התביעות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/264/2020
מס' תיק: 6/580/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מנגד, טענה הנציגות כי היא פועלת בשקיפות מלאה תוך העמדת מלוא ספריה לעיון בעלי הדירות ובכללם עזרא. חרף טענות עזרא בכתב תביעתו המבקשות להטיל רבב בנציגות, התבהר אף במעמד הדיון כי אין ממש בטענות אלה. כנטען, אין חולק כי עזרא אינו משלם חלקו בהוצאות ההחזקה, מכביד ומקשה על פעילות הנציגות והחזקת הרכוש המשותף, תוך ש"עושה ככל העולה על רוחו", כך לשון כתב הסיכומים, קובע הוא חלקו היחסי בהוצאות ההחזקה והמועדים לתשלום כראות עיניו, בניגוד מוחלט להוראות הדין. אשר לטענה בדבר גביה שלא בהתאם לשטחן בפועל של הדירות בבית המשותף, טענה הנציגות כי היא גובה חלקן היחסי של הדירות בהתאם לשטחן כקבוע בצו רישום הבית המשותף, משאינה אמונה על בדיקה בדבר חריגות בניה המבוצעות על ידי מאן דהוא. טענות עזרא בעניין זה מקומן כלפי בעלי הדירות אשר ביצעו "הרחבה האסורה". עוד כנטען, בהתאם לתקנון המוסכם החל על הבית המשותף, החנויות אינן נושאות בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף. כך, אף כפי שנהוג בפועל מזה כ-25 שנה. בד בבד, טענה הנציגות כי בהתאם להסכמה שבאה בין הנציגות לבעלים של החנויות בבית המשותף, מתירים האחרונים לדיירי הבית המשותף שימוש ב-4 חניות הצמודות לחנויות בתמורה לפטור הניתן בידם מתשלום חלקם בהוצאות ההחזקה המיוחדות. בהתייחס לפטור החלקי שניתן לחברי הנציגות מגובה חלקם היחסי בהוצאות ההחזקה, טענה הנציגות כי העניין קיבל הסכמה של בעלי הדירות בבית המשותף, למעט עזרא, וכי לכתחילה הצורך עלה בשל המשאבים הרבים הנדרשים לנוכח התנהלות עזרא והכבדתו על פעילות הנציגות והחזקת הרכוש המשותף. אשר לשיפוץ מעלית הבית המשותף, טענה הנציגות כי ההחלטה בעניין התקבלה פה אחד על ידי כל בעלי הדירות בבית המשותף, למעט עזרא, בשל הכרח ונחיצות העניין. זאת, כנתמך בדוח מהנדס בניין אשר קבע כי המעלית אינה בטיחותית, ולנוכח תקלות רבות ותכופות, בתדירות יום-יומית "3-4 פעמים בשבוע היתה נתקעת, קופצת בין הקומות, לא עובדת כלל", עת דרי הבית המשותף הם אנשים מבוגרים ונכים.

12. אפנה לדיון והכרעה במחלוקות, כסדרן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/264/2020
מס' תיק: 6/580/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

13. תחילה, אדרש לתביעה הכספית שהגישה הנציגות נגד עזרא, לחיובו בתשלום יתרת חלקו היחסי בהוצאות ההחזקה לשנים 2019-2020.

חלקו היחסי של עזרא בהוצאות ההחזקה

14. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין") מסדירה החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, בקבעה לאמור:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

15. בהתאם להוראת סעיף זה, חייב כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות מסוג אלה הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ולהבטחת שירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. אשר לשיעור הוצאות אלה, יישא בעל דירה בבית המשותף בחלקו היחסי הנגזר מיחס שטח רצפת הדירה לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר.

16. כאמור, על הבית המשותף מושא התביעות דנן חל תקנון מוסכם. בהתאם להוראות סעיף 3 לתקנון זה, שיעור חלקם היחסי של בעלי הדירות בהוצאות ההחזקה הוא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/264/2020
מס' תיק: 6/580/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהתאם לחלקיהם ברכוש המשותף כקבוע בסעיף 2 לתקנון. כך לשון סעיף 3 לתקנון המוסכם המורנו לאמור:

3". ניהול הבית המשותף

א. בהתאם לאמור בסעיף 59 לחוק אנו קובעים כי דירות (החנויות) המסומנות במספר משנה 470/1, 470/2, 470/3 ו-470/4 (להלן - 'החלק המסחרי') לא ישתתפו בהוצאות ניהול והחזקת הרכוש המשותף בגין חדר המעלית, חדר המדרגות, חדר האשפה המסומן בתשריט הבית המשותף באות כד' ובצבע כתום, ובגין החצר והגינה.

בהוצאות אלה ישתתפו בעלי יתר הדירות (להלן - 'בעלי הדירות') בהתאם לסיכום המונים בחלקי הרכוש המשותף של כל דירה ודירה של בעלי הדירות.

ב. בהוצאות הניהול ואחזקת הרכוש המשותף שלא נכללו בפירוט של סעיף א' דלעיל ישתתפו בעלי הדירות של החלק המסחרי ביחד עם יתר בעלי הדירות בהתאם לחלקיהם ברכוש המשותף.

ג. כמו כן, נקבע שבבית המשותף יתקיים ניהול נפרד על ידי נציגות נפרדת לחלק המסחרי לחוד ולחלק בעלי הדירות לחוד. כל נציגות תטפל בעניינים הנוגעים בתחום הדירות שבניהולה.

ד. משתי הנציגויות תורכב נציגות-על, אשר תטפל בעניינים כלליים של הבית המשותף בכללותו.

17. בהתאם להוראות סעיף 2(ב) לתקנון המוסכם, שיעור "החלק ברכוש המשותף" של דירת עזרא (הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 9) הוא 28/398 (7%). בהתאם לשיעור זה נקבע חלקה של הדירה בהוצאות ניהול והחזקה של הרכוש המשותף בבית המשותף. זאת, למעט הוצאות הקשורות בניהול והחזקה של חלקי הרכוש המשותף כקבוע בסעיף 3(א) לתקנון המוסכם - חדר המעלית, חדר המדרגות, חדר האשפה (מסומן כד'), החניה והגינה - בעניינן, שיעור השתתפות דירת עזרא הוא 28/343 (8%). שיעור זה משקף "סיכום המונים בחלקי הרכוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/264/2020
מס' תיק: 6/580/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- המשותף של כל דירה ודירה" (הרשומות בפנקס הבתים המשותפים תתי חלקות 13-5), כמפורט בסעיף 2(ב) לתקנון המוסכם.
18. התקנון המוסכם "מסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף", כקבוע בהוראת סעיף 61 לחוק המקרקעין. אין חולק כי בעלי הדירות בבית המשותף לא שינו הוראות התקנון, כפי האפשרות העומדת בידם כקבוע ברישא הוראת סעיף 62(א) לחוק. לפיכך, הוראותיו הן המחייבות ובהתאם להן אבחן טענות הצדדים לעניין חיוב עזרא בהוצאות ההחזקה.
19. בנסיבות אלה, הנני לדחות טענת הנתבע למתן צו עשה המורה חיוב נציגות הבית המשותף לשכור שירותיו של מודד למדוד שטח הרצפה של כלל הדירות בבית המשותף לצורך חישוב שיעור חלקם היחסי של בעלי הדירות בהוצאות ההחזקה. זאת, כאמור, משחלקם של בעלי הדירות בבית המשותף בהוצאות ההחזקה הוסדר בתקנון המוסכם החל עליהם ונקבע כשיעור חלקם היחסי ברכוש המשותף.
20. כנטען בכתב התביעה, ההוצאה החודשית השוטפת בגין החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף עמד בשנת 2019 על סך של 2,564 ש"ח. הנציגות צירפה לכתב התביעה פירוט ההוצאות השנתיות בגין החזקה וניהול הרכוש המשותף (נספח ב' לכתב התביעה). בהתאם להוראות התקנון המוסכם, חלקה היחסי של דירת עזרא בהוצאות אלה עומד על 8% (186 ש"ח), למעט רכיבי הוצאות בגין "תרבות הדירור", "איטום הגג" ו"חובות בגין נזילה מהגג", החלות על כל בעלי הדירות והחנויות בבית המשותף, בעניינן חלקה היחסי של דירת עזרא עומד על 7% (19 ש"ח). דהיינו, חלקה היחסי של דירת עזרא בהוצאות ההחזקה לשנת 2019, בהתאם להוראות התקנון המוסכם, עומד על 205 ש"ח.
21. הנציגות עתרה לחיוב עזרא בהוצאות ההחזקה לשנת 2020 בשיעור זהה לזה שנדרש בשנת 2019, כפי גביה שבוצעה בפועל מכלל בעלי הדירות האחרים בבית המשותף.
22. לנוכח האמור לעיל, הנני לדחות טענת עזרא לפיה חלקו החודשי בהוצאות ההחזקה השוטפות עומד על סך של 144 ש"ח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/264/2020
מס' תיק: 6/580/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. יתרה מזאת, כפי ששניתי בפסקי דין קודמים, אין בעל דירה בבית משותף רשאי לפעול באופן חד-צדדי ולקבוע על דעת עצמו חלקו בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף כהבנתו-הוא. דרך פעולה זו פוגעת בתקינות פעילות מוסדות הבית המשותף - האסיפה הכללית ונציגות הבית המשותף, האמונות הן על ניהול והחזקת הבית המשותף - ובתוך כך בתקינות פעילות הבית המשותף על רכושו המשותף ומתקניו.

24. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין מורנו חובה מוחלטת החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף. חובה זו אינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה. תכליתה, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת ובתוך כך בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח ניהולו התקין של הבית המשותף והחזקתו (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987) (להלן - עניין שלום); ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 ויזר נ' נציגות הבית המשותף רחוב חן 14 פתח תקווה, פורסם ב"נבו" (31.12.1979); ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכריה, פורסם ב"נבו" (17.5.2004)).

25. מכוח חובה זו חייב כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה באופן מלא, במועד וכסדרו, כפי דרישת נציגות הבית המשותף. זאת, בהתאם להרשאה שניתנה בידי נציגות הבית המשותף - שלוחה של כל בעלי הדירות בבית המשותף - לשמש "מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף..." (סעיף 69 לחוק המקרקעין). בכלל זאת, הרשאת הנציגות - אמור חובתה - לפעול לגביית חלקם של כל בעלי דירות בבית המשותף בהוצאות ההחזקה כפי שנקבעו על ידי האסיפה הכללית ובהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, מראש.

26. ככל שבעל דירה בבית משותף סבור כי נציגות בית משותף אינה מקיימת חובותיה הקשורות בהחזקת הרכוש המשותף וניהולו, רשאי הוא לפעול בעניין זה מול מוסדות הבית המשותף בהתאם להוראות הדין. ככל שמצא כי חרף פניה למוסדות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/264/2020
מס' תיק: 6/580/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבית המשותף מפרה נציגות הבית המשותף חובותיה, רשאי בעל דירה להגיש תביעה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין. כלשון כבוד נשיא בית המשפט העליון (דאז), מ' שמגר, בפסק הדין שניתן בעניין שלום: "תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969" (ראו גם: עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פסקה 7 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (16.11.2014)).

כך על דרך הכלל, כך בענייננו.

27. כעולה מטענות הצדדים בכתבי הסיכומים ומהמסמכים שצורפו לכתבי טענותיהם, שילם עזרא סך של 3,475 ש"ח בגין חלקו בהוצאות שוטפות הדרושות להחזקה וניהול הרכוש המשותף עבור השנים 2019-2020. זאת, לרבות לאחר הגשת תביעת הנציגות, ושלא כפי דרישתה לעניין גובה התשלום החודשי ומועדו. סכום זה משקף חלקו היחסי החודשי של עזרא בהוצאות החזקה, כפי הבנתו-הוא, בסך של כ-144 ש"ח.

28. לנוכח האמור לעיל, חב עזרא לשלם לנציגות יתרת חוב הרובץ לפתחו בגין חלקו היחסי בהוצאות החזקה שוטפות לשנים 2019-2020 בסך של 1,445 ש"ח (לפי חישוב אריתמטי כדלקמן: $205 \text{ ש"ח} \times 24 \text{ חודשים} = 4,920 \text{ ש"ח}$; $4,920 \text{ ש"ח} - 3,475 \text{ ש"ח} = 1,445 \text{ ש"ח}$).

29. אשר להוצאה מיוחדת בגין זיפות גג הבית המשותף בשנת 2019 בסך כולל של 7,000 ש"ח, חב עזרא לשלם לנציגות חלקו היחסי בהוצאה זו בשיעור של 7% (משחלה על כל בעלי הדירות והחנויות בבית המשותף), בסך של 490 ש"ח. זאת, משלא מצאתי בצרופות לכתב ההגנה של עזרא אישור בכתב (אסמכתא) לביצוע תשלום זה.

30. סכומים אלה, המשקפים חלקו היחסי של עזרא בהוצאות החזקה שוטפות ומיוחדות בשנים 2019-2020, בהתאם לתקנון המוסכם, היה על עזרא לשלם בהתאם לדרישת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/264/2020
מס' תיק: 6/580/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נציגות הבית המשותף, באופן מלא ובמועד (בכל חודש בחודשו). זאת, אין חולק, לא נעשה.

31. אפנה לבחון עתה הסעדים שעתר להם עזרא בתביעה שהגיש נגד הנציגות. מקומן, כאמור, הוא אך לאחר תשלום חלקו בהוצאות ההחזקה, משלא הביאן לפני האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף ותוך שעשה דין עצמי בחשבו הוא על דעת עצמו חלקו בהוצאות ההחזקה, בניגוד לדין.

הוצאה לשיפוץ מעלית הבית המשותף

32. אין חולק כי כל בעלי הדירות בבית המשותף, למעט עזרא, החליטו פה אחד לשפץ המעלית בבית המשותף. עוד אין חולק, כי כל בעלי הדירות שילמו חלקם בהוצאה זו, למעט עזרא. טענת הנציגות לפיה שיפוץ המעלית היה הכרחי, משהמעלית סבלה מתקלות תכופות, בתדירות של מספר פעמים בשבוע, אשר שיבשו פעילותה, לא נסתרה. כלשון הנציגות, המעלית "נתקעת, קופצת בין הקומות, לא עובדת כלל". זאת, בשים לב לדירים בבית המשותף, אנשים מבוגרים ונכים, אשר נתקעו לא אחת במעלית, לרבות חילוץ דיירת שנתקעה במעלית בסיוע הרשות לכבאות והצלה ("מכבי אש"), אשר היה כרוך בהוצאה בגובה של מאות שקלים מקופת הבית המשותף.

33. עיון במסמך שכותרתו "תסקיר על בדיקת מעלית" מיום 19.1.2020 שצירף עזרא לכתב התביעה, העלה כי המעלית על רכיביה אכן סובלת מבלאי. בכלל זאת, נדרש, כקביעת הבודק המוסמך, "לשפר דיוק עצירות המעלית בקומות", "להתקין הגנה מתכתית לנעלי משקל הנגדי הנע על מיתרים", ו"להחליף לוח פיקוד ודלתות המעלית לשיפור תפקוד המעלית".

34. בנסיבות אלה, סבורני כי לא עלה בידי עזרא לבסס הטענה כי הוצאות לשיפוץ מעלית הבית המשותף אינן נמנות עם הוצאות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף. לפיכך, הנני להורות חיוב עזרא לשלם לנציגות חלקו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/264/2020
מס' תיק: 6/580/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

היחסי בהוצאה זו בשיעור של 8%, בהתאם להוראת סעיף 3(א) לתקנון המוסכם, כפי דרישת הנציגות. משנטען בכתב הסיכומים כי שיפוע המעלית הושלם, ישלם עזרא לנציגות חלקו היחסי בהוצאה זו בשיעור של 8% מגובה ההוצאה ששולמה בפועל על ידי נציגות הבית המשותף כנתמך באישור בכתב (חשבונית מס/קבלה) בגין הוצאה זו המצויה ברשותה.

פטור לחברי הנציגות מתשלום חלקם בהוצאות ההחזקה

35. בכתב התביעה עתר עזרא למתן צו עשה המורה לחברי הנציגות שלא לקבל שכר עבור פועלם, בדמות פטור בשיעור של 30% מגובה חלקם היחסי בהוצאות ההחזקה השוטפות, ולהשיב כספים אלה לקופת הבית המשותף.

36. בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין ולהוראת סעיף 3 לתקנון המוסכם, חייבים כל בעלי הדירות והחנויות בבית המשותף לשלם חלקם היחסי בהוצאות הדרושות הן להחזקה תקינה של הרכוש המשותף הן לניהולו של הרכוש המשותף. כפי ששניתי בפסקי דין קודמים, בגדרי 'ניהול הרכוש המשותף' נמנה תשלום שכר לנציגות הבית המשותף.

37. בהתאם להוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי, החלה בנסיבות דנן בהעדר הוראה בנדון בתקנון המוסכם, מוסמכת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף לקבוע, בין היתר, דרכי ניהולו של הרכוש המשותף וההוצאות הכרוכות בכך. מכוחה של הוראת דין זו מוסמכת האסיפה הכללית לקבוע שכר שישולם לנציגות הבית המשותף, הזרוע המבצעת של האסיפה האמונה כאמור על ניהול ענייני הבית המשותף והחזקתו התקינה של הרכוש המשותף. שכר הנציגות - בין אם שכר המשולם לחברי הנציגות במישרין, בין אם פטור חלקי/מלא מחלקם היחסי בהוצאות ההחזקה השוטפות (פטור מתשלום 'דמי ועד בית') - נמנה עם הוצאות הדרושות לניהול הרכוש המשותף. מתוקף כך, חב כל בעל דירה בבית משותף בתשלום חלקו היחסי בהוצאה זו, כקבוע בדין (ראו גם: פסק דין שניתן על ידי בתביעה שמספרה 6/370/2018 גרינבלט נ' נציגות הבית המשותף ברחוב אחים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/264/2020
מס' תיק: 6/580/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יטקובסקי 36 פתח תקווה, פורסם ב"נבו" (12.5.2019), במסגרתו עמדתי בהרחבה על סוגיה זו; וכן, פסק דינו של כבוד המפקח הבכיר על רישום מקרקעין א' סילברמן בתביעה שמספרה 5/316/2010 שגיא נ' נציגות הבית המשותף ברחוב שמעון בן צבי 7 גבעתיים, פורסם ב"נבו" (14.3.2011).

38. בענייננו, צירפה הנציגות לכתב התביעה פרוטוקול אסיפה כללית מיום 3.7.2019 (נספח ב'). באסיפה נכחו מעל מחצית בעלי הדירות והחנויות בבית המשותף (7 מתוך 13). עזרא לא טען נגד חוקיות האסיפה, ואין חולק כי הוא והדר עזרא נכחו באסיפה זו והשתתפו בה, תוך שגב' עזרא הציעה מועמדותה לשמש נציגות הבית המשותף; הצעה שנדחתה "ברוב קולות מוחלט". במסגרת האסיפה הכללית, התקבלה החלטה לפיה החל מחודש ינואר 2019 יקבלו חברי הנציגות פטור בשיעור של 30% מתשלום חלקם היחסי בהוצאות ההחזקה השוטפות.

39. בנסיבות אלה, הנני להורות כי החלטת האסיפה הכללית לעניין שכר הנציגות התקבלה כדין. בהתאם, הנני לדחות הסעד למתן צו עשה המורה לחברי הנציגות שלא לקבל שכר ולהשיב כספים לקופת הבית המשותף, בגובה הפטור החלקי שניתן בידם מחלקם היחסי בהוצאות ההחזקה.

חלקם של בעלי החנויות בהוצאות ההחזקה

40. אשר לסעד למתן צו עשה המורה חיוב הנציגות לגבות חלקן של ארבע החנויות באגף המסחרי בהוצאות ההחזקה, נחלקו הצדדים בשאלת חובה זו. בתוך כך, טענה הנציגות להסכמה שבאה בינה לבין החנויות, מזה כ-30 שנה, לפיה בתמורה לשימוש בעלי הדירות בחניות הצמודות לחניות, לא ישלמו בעלי החנויות חלקם בהוצאות ההחזקה.

41. איני נדרשת לשאלת תוקפה המחייב של הסכמה זו, משאין חולק כי עזרא נדרש לשלם אך חלקו היחסי בהוצאות ההחזקה בהתאם להוראת סעיף 3 לתקנון המוסכם. הסכמה של בעלי הדירות האחרים בבית המשותף לשלם חלקן של החנויות בהוצאות ההחזקה, ככל שאכן קיימת, עניינה במערך היחסים שביניהם, משאין בה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/264/2020
מס' תיק: 6/580/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כדי לשנות חלקו היחסי של עזרא בהוצאות ההחזקה וניהול של הרכוש המשותף, המחושב מסכום ההוצאות הכולל וכפי שהוצאו בפועל.

42. בהתאמה, חלקו היחסי של עזרא בהוצאות ההחזקה בשנים 2019-2020, כמפורט בפסקה 20 לעיל, שריר ותקף אף אם בעלי הדירות האחרים נכונים היו לשלם חלקם של בעלי החנויות בהוצאות ההחזקה בהתאם להוראת סעיף 3(ב) לתקנון המוסכם.

43. מבלי לגרוע מן האמור, מוצע כי במועד כינוס האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף יהא על סדר יומה תשלום חלקם היחסי של בעלי החנויות בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף, כפי הוראת סעיף 3(ב) לתקנון המוסכם.

סוף דבר

44. דין התביעה שהגישה הנציגות נגד עזרא להתקבל (6/264/2020). בהתאם, הנני להורות חיוב עזרא לשלם לנציגות יתרת חלקו היחסי בהוצאות שוטפות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף לשנים 2019-2020 בסך של 1,445 ש"ח. בנוסף, הנני להורות חיוב עזרא לשלם לנציגות חלקו היחסי בהוצאה מיוחדת לזיפות גג הבית המשותף בשנת 2019 בסך של 490 ש"ח. זאת, בתוך 14 ימים ממועד מתן פסק הדין.

45. בנוסף, הנני להורות כי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף תקבע בכל שנה, מראש, גובה ההוצאות הדרושות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף. עזרא ישלם חלקו בהוצאות אלה, בהתאם לשיעור חלקו היחסי (8% או 7% כתלות בסוג ההוצאה), כקבוע בפסקה 17 לעיל. התשלום במלואו יבוצע בכל חודש בחודשו (12 תשלומים באמצעות המחאה בנקאית או העברה בנקאית ב-10 לכל חודש קאלנדרי).

46. דין התביעה שהגיש עזרא נגד הנציגות להידחות (6/590/2020).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/264/2020
מס' תיק: 6/580/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

47. בתוך כך, הנני להורות חיוב עזרא לשלם לנציגות חלקו היחסי בהוצאה שנדרשה לשיפוץ מעלית הבית המשותף, בשיעור של 8% מגובה ההוצאה ששולמה בפועל על ידי נציגות הבית המשותף, כנתמך באישור בכתב (חשבונית מס/קבלה). זאת, בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין.

48. חיוב שלא ישולם במועד יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

49. אשר להוצאות המשפט, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בעניין זה בהלכה הפסוקה ובתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, שעיקרן פסיקת הוצאות ריאליות הנחוצות וסבירות לניהול ההליך לבעל דין שזכה בתביעה, הנני לחייב עזרא לשלם לנציגות הוצאות משפט בסך של 2,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 14 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, כ"ו אב תשפ"א, 4 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
פתח תקווה